

עץ משפט גר מצוה

גב:

ואיבער **עית אימא** **בי** קתני מידי דמת מידי דחי לא קתני. ולא תחשוב צהנך ששה דברים אבר מן החי: ואיצעית אימא כי קתני מילי דמיר מגלה על אהילו לאפוקי עגס כשעורה. לאינו מגלח אלא על מגעו ועל משאו: ואיצעית אימא מידי דהדר ציה.

שחזר ר"ע דקתני לעיל שחזר צו ר"ע לאפוקי רביעית דס הנאה מב' מתים דלא הדר וששה דברים דקא חשיב מהנך דהדר ציה ולעולם שדרה וגולגולת צמרי חשיב להו: דל"ל רצי לצר קפרא תלמידיה לא תשנה דס רביעית צחורה שהרי למוד ערוך הוא צפיו של ר"ע. דעל רביעית הנאה מב' מתים דמיר מגלה ועוד המקרא מסייעו וצא להכחיש דברי האומר שר"ע חזר ב^א וצא ר"ש לומר כרצי דר"ע לא חזר צו אלא שאמר דרך קפתור כלפי ר"ע שאמר אס משמת חזר צו איני יודע: **[אמר ר"ש עד יום מותו שאר ר"ע היה מטמא. כלומר לא חזר צו:]**
תנא הושחרו שיניו. של ר"ש מפני תעניותיו מפני שאין דרך ארץ לדבר על רצו צלשון זה וישצנ² והתענה ימים רבים:

ת"ש דתני ב"ש אומרים רובע עצמיות מן העצמים מן השנים מן חג. פירוש או משנים או משלשה אברים יעמא רובע עצמות צאהל: וצית הלל אומרים מן הגויה. פירוש מעיקר הגויה מרוב הצנין או מרוב המנין שרמ"ח אברים יש צאדס הס רוב מנין ואס תפש קכ"ה עצמות וקילה מעט מן כל אחד ואחד עד שהעמיד על רובע יעמא צאהל: **אמר ר' יהושע יבואני** לעשות דברי ב"ש ודברי ב"ה אחד שב"ש אומרים משנים או מב' או מב' שוקים וירך אחד או משני ירכים ושוק אחד. נמאס רוב צנינו של אדס

יאתנינא צנס' אלהו' (פ"א מ"ח) דקחשנינ' רמ"ח אברים וחשיב מלמעטה למעלה פרכסות הרגל וחשיב שנים צנשן חמשה צארכוצה ואחד צירך לכאורה משמע ממתני' דהתס דשוק למטה מן הארכוצה וירך למעלה: משני אחד הואיל והוא רוב צנינו של אדס מגובה ומב' או משלשה דקאמרי צ"ש לא דיוקא אלא כלומר רובע עצמות הצא מרוב הצנין ורוב ד^א המנין הוי לגובה האדס ירך ע"ג שני שוקים ויש מפרשים דשני שוקים וירך אחד

קרי שנים לפי שהשוקים דקים ביותר והוו כחד ועס ירך אחד נחשבים כשני עצמות ושני ירכים ושוק אחד הרי שלשה לפי שהירכים עצים וגדולים נחשצין כשנים והשוק עמהס הרי שלשה: **וב"ה** אומרים מן הגויה מרוב המנין. הואיל וישנו צרוב³ המנין דהיינו מפרקי ידים ורגלים וצ"ש איירו צרובס הצא מרוב הצנין וצ"ה איירו צרובס הצא מרוב המנין ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ומפרקי⁴ ידים ורגלים ה^א תנינא רוב המנין צלא רוב הצנין דמפרש צנסתס אהלות (פ"א מ"ח) דפרסת⁵ הרגלים יש ל' ששה צכל אצבס וצפיסת היד שלשים ששה צכל אצבס הרי ק"כ אברים צידים וצרגלים: **שמאי אומר אפי' עצם אחד מן השדרה או מן הגולגולת.** וקס"ד מדקאמר שמאי עגס אחד מן השדרה או מן הגולגולת מטמא צאהל מכלל דלרצנן דקאמרי לא עגס אחד מן השדרה או מן הגולגולת מטמא הא שדרה גופה או גולגולת גופה מטמא אפי' האי לחודיה והאי לחודיה דמשמע ליה דלא פליגי⁶ [אלא] על האי ו^א צ"ש עגס אחד משדרה ולצ"ה צעינן שדרה וגולגולת ודחי שמאי⁷ דמתמיר אצל לרצנן צעינן תרוייהו: **ול"פשוט⁸ מינה.** לאידך גיסא דטעמא (דמתמיר) שמאי¹⁰ דמתמיר ו^א דטמאות דעגס משדרה לצד או צעגס מוגולגולת לצד דקתני או או הא לרצנן דלא תנן או או אלא השדרה והגולגולת ש"מ תרוייהו צעו ודחי עד כאן לא פליגי רצנן עליה דשמאי אלא צעגס אחד משדרה או מוגולגולת אצל היכא דאיתא צעיניה שהשדרה שלימה אפי' חד מנהון ומשום דלא קתני צמילתייהו דרצנן או או לא ניחוש דקדק דצ"ה לא חשו לפרש מילתייהו או דקימי אמילתא דצ"ש¹¹ דקאמרי או ומדצ"ש נשמע לצ"ה דצעו למימר או. מהרפ"ש: **בעי רמי בר חמא רובע עצמות משדרה או מוגולגולת מטמא. מי אמרי' כי קתני צמתי' דחיי קצ עצמות דמיר מגלה כגון דלחי משאר אברים כגון מרוב הצנין או המנין אצל משדרה וגולגולת דחמירי טפי אפי' רובע עצמות הצא מהן מגלה עליהן מזיר או דלמא לא שגא: **אמר רבא ת"ש** השדרה והגולגולת. דקתני צמתי' דמיר מגלה עליהן וקס"ד דליכא שדרה וגולגולת דלית צצן רובע עצמות ואי לא הויא צצן רובע עצמות לא מגלה ולהכי פריך ואי ס"ד רובע עצמות דלחי משדרה וגולגולת חמיר לימני צמתי' רובע עצמות הצא מן השדרה וגולגולת ולמה לי דמני צמתימין השדרה והגולגולת דמשמע דיוקא כשהן שלמין**

ב' ירכים ושוק אחד שהשוק הוא קטן מן הירך שהוא למטה מן הארכובה והירך הוא למעלה מן הארכובה ובמס' אהלות דחשבין אברי האדם ממשא למעלה קא חשיב ה' דשוק ה' בארכובה וא' דירך: שמאי או אפי' עצם א' מן השדרה מן הגולגולת. וקס"ד מדקאמר שמאי אפי' עצם א' מן השדרה או מהגולגולת מטמא באוהל מכלל דרבנן דפלגי אמרי שדרה או גולגולת דאי לאו הכי מפלגת פלוגתייהו יותר מדאי: ומשני שמאי דמתמיר. אבל רבנן לעולם תרוייהו בעו. לפשוט מיניה. טעמא דשמאי דמתמיר לטמא בעצם משדרה לבד או מגולגולת לבד דקתני או הכי רבנן דלא תנו או אלא השדרה והגולגולת עד דאיכא שדרה וגולגולת אבל היכא דאיתיה בעיניה חד מנהון. ושמאי דמתמיר לטמא אפי' בעצם הוצרך למתני או דלא תימא כולי האי לא חמירי אלא בעי עצם מכל חד מנייהו אבל לרבנן דמצריכי שדרה שלימה או גולגולת שלימה לא צריך

כהן גדול פרק שביעי גזיר

לעולם או שדרה או גולגולת סנן. כי קתני דששה דברים הן צנהנו דפליגי עליה רבים אצל צעגס כשעורה דלא פליגי עליה רבים אלא יחיד לא חשיב ליה ממניינא ולעולם או שדרה או גולגולת מנן וחשיב להו תרי וליכא צהו אלא ששה דסמי (א) מכן שעורה. ואיכא דאמרי כשעורה הוא ממנינא משום דאמין לה מן המת אצל אבר מן החי סמי מכאן: **ואיצעית אימא כי קתני כל היכא דנוזיר מגלה על אהילו** ^[א] **לאפוקי עגס כשעורה.** דלדברי הכל לא מיטמא מזיר על אהילו. ואי"ת רביעית דס דלא מיטמא צאהילו וקתני לר"ע מיטמא מזיר צאהילו דאיהו משמע ליה מעל כל נפשות מת לא יצא^א כדלמירנן לעיל (דף גמ.) מנין לרביעית דס שטמא צאהל כו': לא **שנה רביעית דס צחורה.** שחזר צו ר"ע דודאי לא חזר צו שלעולם היה סצור שרביעית דס הצאה מב' מתים מטמא צאהל: **שהרי צ^א למודו צידו.** (ו) למודו ערוך קך שהוא מטמא והגזיר מגלח. וחס"א כשהוא צא ממת א' ה"ו מטמא צאהל אצל אין הנזיר מגלח עליו עד שיהא צו ^[א] רביעית לוג: **עד ימיו.** כלומר כל ימיו היה מטמא ר"ע ד^א שגא משמת חזר צו: **הושחרו שיניו.** של ר"ש: **מפני תעניותיו** ^[א]. לפי שדרך גנאי היה משתעי עליה דר"ע ואמר אס משמת חזר צו: **ס"ש צ"ש אומרים רובע עצמות מן העלמות.** שאמרו שטמאמין צאהל ומזה עליהן צשלשין כגון אצל משני עצמות או משלשה עצמות אצל לא מעגס אחד: **וצ"ה אומרים רובע.** עצמות שאמרו מן הגויה צזמן שהוא צא מרוב הצנין או מרוב המנין אצל משאר איברים שאין רוב צנין או רוב מנין אינו מטמא צאהל: **משני שוקים וירך אחד.** ויג' איברים (א) כצ"ש ויהא צצן רוב צניינו וצ"ה אומרים מרוב המנין אצל לא משאר אברים הרי הוא יכול להתקיים דברי צ"ה כמנו במפרקי ידים ורגלים שיהא צצן רוב מנין וג' אברים כצ"ש: **שמאי אומר.** רובע עצמות שאמרו אפילו הצא מעגס אחד מטמא צאהל ומאי מעגס אחד כגון דלחי מן השדרה או מוגולגולת: **מאי.** מי הוי מזיר מגלה עליו או לא: **דחמירי.** דלית דחי חוממה טפי משאר אברים: **ליסני.** דה צהדיא ועל רובע עצמות הצא מן השדרה של שני מתים ומן עקיבא מטמא וחכמים מטהרין ^[א]: והא

לרוב בניינו או לרוב בניינו שאין בהם רובע קב עצמות וכה"א איכא למימר גמי על שדרה וגולגולת. בחר דשמעה מרי עקיבא לא אתפרש והר' יעקב מפ' דרבא אמרה למתני' על מתני' דאהלות דקא חשיב ו^א דברים שר"ע מטמא קא חשיב שדרה וגולגולת מב' מתים ורובע עצמות מב' מתים. ואי אין שדרה וגולגולת פחות מרובע אמאי איצטרך לשנותן. ותרין רבא לא נצרכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהם רובע אבל מקמי דשמעה לר"ע הוה ס"ד דאין שדרה וגולגולת פחות מרובע וקשיא לן אמאי קאמר בחר דשמעה מרי"ע הא מקמי הך דר"ע קתני צמתי' ואילו מטמאין באהל וקתני השדרה והגולגולת ורובע עצמות ועלה גמי בעי לשנויי לא נצרכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהם רובע:

לרוב בניינו או לרוב בניינו שאין בהם רובע קב עצמות וכה"א איכא למימר גמי על שדרה וגולגולת. בחר דשמעה מרי עקיבא לא אתפרש והר' יעקב מפ' דרבא אמרה למתני' על מתני' דאהלות דקא חשיב ו^א דברים שר"ע מטמא קא חשיב שדרה וגולגולת מב' מתים ורובע עצמות מב' מתים. ואי אין שדרה וגולגולת פחות מרובע אמאי איצטרך לשנותן. ותרין רבא לא נצרכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהם רובע אבל מקמי דשמעה לר"ע הוה ס"ד דאין שדרה וגולגולת פחות מרובע וקשיא לן אמאי קאמר בחר דשמעה מרי"ע הא מקמי הך דר"ע קתני צמתי' ואילו מטמאין באהל וקתני השדרה והגולגולת ורובע עצמות ועלה גמי בעי לשנויי לא נצרכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהם רובע:

לרוב בניינו או לרוב בניינו שאין בהם רובע קב עצמות וכה"א איכא למימר גמי על שדרה וגולגולת. בחר דשמעה מרי עקיבא לא אתפרש והר' יעקב מפ' דרבא אמרה למתני' על מתני' דאהלות דקא חשיב ו^א דברים שר"ע מטמא קא חשיב שדרה וגולגולת מב' מתים ורובע עצמות מב' מתים. ואי אין שדרה וגולגולת פחות מרובע אמאי איצטרך לשנותן. ותרין רבא לא נצרכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהם רובע אבל מקמי דשמעה לר"ע הוה ס"ד דאין שדרה וגולגולת פחות מרובע וקשיא לן אמאי קאמר בחר דשמעה מרי"ע הא מקמי הך דר"ע קתני צמתי' ואילו מטמאין באהל וקתני השדרה והגולגולת ורובע עצמות ועלה גמי בעי לשנויי לא נצרכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהם רובע:

^(ה) אולי צ"ל והא רבא הוא דאמר לא נצרכה אלא וכו' אלאא דיש שדרה וכו'.

מסורת הש"ס

^(א) (צ"ל דמתן **3**) אהלת פ"ב מ"ז. (א) [מות' דאהלות **7**] (ד) [מגילה כג.]; ^(ב) [ומילתא דרבי יהושע ליתא צמשה ולכן שפיר גרסי' דמילא] (1) עדיות פ"א מ"ז ופ"ו משנה ג, (1) צבטורות מה. גרים בגדול, (ח) [נקמן גג.], (ט) [ויקרא כא],

הגהות הב"ח

^(א) גמ' הואיל ורוב בניינו של אדם מגובה: (ב) שם שאני שטמי דמתמיר טפי ליפטע מניה טעמא דשמאי דמתמיר: (ג) רש"י ד"ה לעולם וכו' דסמי מכאן שעורה וכו': (ד) ד"ה שהרי וכו' תלמוד ערוך היא קך בידו שהוא מטמא וכו' שיהא צו חצי לוג: (ה) ד"ה משני וכו' ג' אברים לב"ש ויהא וכו' וג' אברים לב"ש:

הגהות הגר"א

^[א] גמ' (כי קתני חיי כי עד לא שגא) תח"מ (ועיקר הצעא קאי על טומאת אהל דמתן כפי"צ דאהלות רובע עצמות מרוב הצנין כי ואמר רבא מ"ס השדרה והגולגולת היינו מתני' דאהלת שם): ^[ב] שם חמיר צ"ל טמא:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

^[א] רש"י ד"ה שהרי וכו' עד שיהא צו רביעית. מצינא רביעית מנתק וי"צ חיי: ^[ב] תור"ח ואי צעית תח"מ וכו' שר"ע חזר וצא. מצינא וצא נתקן. וי"צ וכן ר"ש לא לומר כ"ל: ^[ג] ד"ה אמר ר"י וכו' של אדם מינא. מצינא מנתק וי"צ מגובה: ^[ד] כה"א הצא מרוב הצנין ורוב הצנין כ"ל: ^[ה] ד"ה וצ"ה וכו' ומפקקי ידים ורגלים מינא. מצינא מנתק וי"צ מטיט. ח"מ ועי"ש: ^[ו] ד"ה שמאי אומר וכו' דלא פליגי אלא על האי צ"ש מנתק מצינא צ"ש וי"צ דביש אומרים: ^[ז] ד"ה ולפשוט וכו' דמתמירא לעומתא צעגס וכו' כ"ל:

פ' הרא"ש (המשך)

למתני' או: היכא דאיכא משאר איברים מרוב בניינו או מרוב בניינו. ליתני על רובע עצמות הבא מן השדרה ומן הגולגולת וכ"ש שדרה וגולגולת וקס"ד דקתני שדרה וגולגולת שאין בהם רובע עצמות. אלאא דיש שדרה וגולגולת בלא רובע וי"כ היכי בעי למפשט דוקתני שדרה וגולגולת הבא מן השדרה או מן הגולגולת אלמא דרובע לא מוטא הא איצטרך למתני שדרה וגולגולת לגופיה אפי"ש שאין בהם רובע ולעולם אימא לך דרובע הבא [משדרה וגולגולת] טמא ולא אתפרש היכא אמר רבא וי"מ דייק לה מפרך דאמר רבא לעיל בהך דאמר לא נצרכה אלא

מא א מיי פ"ד מהלכ' טומאת מת הלכס ד: **מב** ב מיי פ"ו מהלכות מירות הלכס ו: **מג** ג מיי שס הלכס צ ופ"צ מהל' טומאת מת הלכס ע י ופ"ג שס הלכס א ועיין שם כרי"מ קמנ עשין רלח:

נוסחת הריב"ן

^[א] דמיר מגלה על אהילו ואי"ת רביעית דס לא מטמא כו' וקצין מיהו לר"ע יעימא: ^[ב] תלמודו בידו תלמוד ערוך כפי"ק: ^[ג] חיי לוג: ^[ד] היה מטמא ר"ע כגולן ולא חזר צו רביעית ו^א חזר צו משמת חזר צו ה"מ ס"ד: ^[ה] מפני תעניותיו משום דלמר דברים שאין כדי כנגד ר"ע שאמר אס משמת חזר צו ה"מ ס"ד: ^[ו] ובצנינו: ^[ז] שיהא כהן ג' אברים כי רוב צניינו רוב צנינו כצ"ה וצית הלל אומרים הכי הן יוכלס להתקיים דברי צ"ה צמפרקי כו': ^[ח] מטהרין עד שיהא צה רובע עצמות מן השדרה וגולגולת של מת אחד אלא מלגל עמרי הכי י"מ דחאי קצ של עצמות גמירי אפילו צשורה ונולגות. ומי ואמר רבא הכי דכדורי עצמות לא סגי צשורה וגולגולת הס"ד:

הגהות התוספות

- צ"ל שחזר צו. 2. צ"ל וצא. 3. נדל"ל דמתן. 4. כס"ל קחשיב. 5. נדל"ל רוב. 6. צ"ל ונמפקקי. 7. צ"ל דנפסקת. 8. צ"ל דלא פליגי עליה כולי האי דלמלחי ענינן עגס אחד והשאר מנתק. 9. צ"ל שאני שמאי. 10. צ"ל דשמאי. וכן צ"ל דשמאי. וכן צממן.

פ' הרא"ש

אבר מן המת וכו' פי' כי קתני (בבבילה) אבר מן המת ובבבילו אבר מן החי הלבך בבבליא קא מני ר' ובפרוטא קא מני ר' דאגויה עצם כשעורה דאין הוזיר מוגלח אלא על מגעו ועל משאו ועל רביעית דס דקתני ס"ל לר"ע דמיר מוגלח על אהלו וקשה דבמתני' מוכח ר"ע דמיר מגלה על רביעית דס מקי' דעצם כשעורה ודחי לבא מן הדין להיות כדיון. וצ"ל לפי הך שינואי בודאי ר"ע גמרא גמיר דמיר מגלה על רביעית דס ואף על אהלו ובמתני' לדבריו דר"א קאמר: מירי דהדר ביה ר"ע כדקאמר לעיל רביעית דס לא חזר בו כדמפרש ואולי: הושחרו שיניו מפני תעניותיו משום שלא דבר בלשון כבוד על רבו כהא דקאמר אם משמת חזר בו: ב"ש או' רובע עצמות. הבא מן העצמות מב' או ג' וביה או' הבא מן הגויה מרוב המנין דהיינו קכ"ה אברים או מרוב הבנין ואם קצע מכולן רובע עצמות טמא: יכולני לעשות דברי ב"ש וביה שלא נתלקין בדבר זה. מב' שוקים וירך א' והב' דקאמרי ב"ש לאו דוקא דלעולם מתלחא גמי. וי"מ שוקים וירך א' לא חשיב כי אם ב' ללגי